



Corte d'Appello di Milano

Sezione terza civile

composta dai Magistrati:

dr. Roberto Aponte	Presidente
dr. Antonio Corte	Consigliere
dr. Elena Mara Grazioli	Consigliere rel.

nella causa civile iscritta al n. r.g. **665/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO LAMARMORA 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ZINGONE PATRIZIA MARIA ROSA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLANTE

CP_1 (C.F. *P.IVA_2*), elettivamente domiciliato in VIA FILIPPO TURATI, 8 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. SIRONI EMANUELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLATO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/04/2025,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, dato atto che, ai sensi degli artt. 283 c.p.c. e 351 c.p.c. -nella nuova formulazione a seguito della riforma del D.Lgs n. 149/2022- il giudice d'appello per concedere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado deve valutare il *fumus boni juris*, da individuare nella manifesta fondatezza dell'impugnazione,

ovvero la sussistenza di un *periculum*, quale “pregiudizio grave ed irreparabile” che potrebbe derivare dall’esecuzione della sentenza;

ritenuto che, sulla base del giudizio rimesso alla fase cautelare e impregiudicata ogni più approfondita valutazione riservata propriamente alla fase di merito, quanto al *fumus*, la sentenza impugnata non presenti evidenti incongruenze logico motivazionali o errori tali da far apparire manifesta la fondatezza dell’impugnazione e che, d’altra parte, quanto al *periculum*, non si configura nella specie il paventato rischio di insolubilità dell’appellata, ove risultasse infine tenuta a restituire la somma ricevuta, atteso che la sola generica allegazione dei problemi che potrebbero insorgere per il recupero delle somme già pagate, in caso di accoglimento dell’appello, ovvero delle difficoltà dell’appellante a dare esecuzione alla condanna, non sono sufficienti per ravvisare il requisito del *periculum in mora*, che non può dirsi integrato dagli effetti naturalmente connessi alla messa in esecuzione della sentenza impugnata;

che neppure quanto dedotto da parte appellante circa un’asserita paralisi della propria attività conseguente al pagamento delle somme in favore di CP_1 è sufficiente a determinare l’accoglimento dell’istanza di sospensione;

ritenuto quindi che non ricorrono i presupposti per concedere la richiesta sospensiva;

P.Q.M.

RIGETTA l’istanza di sospensiva.

Si comunichi.

Milano, 8 aprile 2025

Il Presidente
Roberto Aponte